

LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Lei n. 13.675/2018 – Sistema Único
de Segurança Pública – Susp



Livro Eletrônico

Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerência de Produção de Conteúdo: Magno Coimbra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran Cursos Online. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

230821362080



PÉRICLES MENDONÇA

Péricles Mendonça de Rezende Júnior é Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (aprovado no concurso realizado pelo CESPE em 2013).

Hoje, com 32 anos, tem em seu histórico aprovações em concursos como o do BRB, Serpro (Analista), Secretaria de Educação (Analista de Gestão Educacional), MPU (Técnico e Analista), PMDF/2009 e PCDF/2013 (Agente e Escrivão).

GRAN
CONCURSOS

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SUMÁRIO

Lei n. 13.675/2018 – Sistema Único de Segurança Pública – Susp	4
Introdução	4
Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS)	5
Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)	13
Da Formulação dos Planos de Segurança Pública e Defesa Social	20
Das Diretrizes Gerais	22
Das Metas para Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social	24
Da Cooperação, da Integração e do Funcionamento Harmônico dos Membros do SUSP	24
Controle e Transparência	27
Do Controle Interno	27
Do Acompanhamento Público da Atividade Policial	27
Da Transparência e da Integração de Dados e Informações	28
Do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional (SIEVAP)	29
Do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública (Pró-Vida)	31
Exercícios	37
Gabarito	40
Gabarito Comentado	41

LEI N. 13.675/2018 – SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SUSP

INTRODUÇÃO

Olá, meu (minha) querido(a), em nossa aula faremos o estudo da Lei n. 13.675/2018, que trata sobre o Sistema Único de Segurança Pública.

É uma lei pouco recorrente em provas de concurso, porém é importante e não pode ser deixada de lado. Teremos poucas questões para trabalhar sobre essa lei, dessa forma reforço mais uma vez a importância da leitura da “lei seca”.

Durante nossa aula, farei alguns apontamentos sobre a legislação, mas volto a reforçar a importância da leitura da “lei seca” para evitar grandes surpresas na hora da nossa prova.

Essa lei disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, conforme previsto no artigo 144 da Constituição Federal.

Art. 144. [...]

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

A lei cria ainda, a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Então podemos dizer que a lei traz três perspectivas: **cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), disciplina o funcionamento e a organização dos órgãos responsáveis pela Segurança Pública e, por fim, institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).**

Art. 2º. A segurança pública é **dever do Estado e responsabilidade de todos**, compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito das competências e atribuições legais de cada um.

Perceba que o tema segurança pública é responsabilidade de todos, mas é um dever do Estado. O legislador aqui colocou todos os entes da Federação como responsáveis pela segurança pública.

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (PNSPDS)

Art. 3º. Compete à União estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer suas respectivas políticas, observadas as diretrizes da política nacional, especialmente para análise e enfrentamento dos riscos à harmonia da convivência social, com destaque às situações de emergência e aos crimes interestaduais e transnacionais.

O legislador se preocupou aqui em estabelecer que a União é competente para estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e que os Estados, Municípios e DF fica a incumbência de estabelecer as políticas mais específicas para a sua realidade.

O legislador trouxe os princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Segurança Pública. Você vai perceber que os **princípios são normas mais abstratas**, já as **diretrizes são normais mais orientadoras**, e os **objetivos são as finalidades da política**.

É interessante você perceber isso para facilitar a sua compreensão na hora da leitura da lei, já que aqui teremos uma parte que precisa de uma leitura mais cautelosa.

Art. 4º. São princípios da PNSPDS:

I – respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivos;

De forma alguma podemos conceber uma política de segurança pública sem o devido respeito ao ordenamento jurídico. Até mesmo o infrator da lei, o “ladrão”, tem alguns direitos que devem ser respeitados.

II – proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública;

Esse é um tema muito importante, já que essa valorização por parte da sociedade não ocorre com muita frequência. O que vemos todos os dias e que você sentirá na pele, infelizmente, é a desvalorização dos profissionais de segurança pública. Essa política busca uma proteção e valorização desses profissionais.

III – proteção dos direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais e promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana;

Da mesma forma que devemos respeitar o ordenamento jurídico, não deveria ser diferente quanto aos direitos humanos e aos direitos fundamentais.

IV – eficiência na prevenção e no controle das infrações penais;

V – eficiência na repressão e na apuração das infrações penais;

VI – eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência e desastres que afetam a vida, o patrimônio e o meio ambiente;

Os três incisos (IV, V e VI) trazem como princípio básico a eficiência, buscando tornar a atividade de segurança pública mais eficiente, tanto na repressão quanto na prevenção.

VII – participação e controle social;

VIII – resolução pacífica de conflitos;

A resolução de conflitos deve ser pacífica, evitando, sempre que possível, o combate.

IX – uso comedido e proporcional da força;

Temos diversas técnicas de uso progressivo, diferenciado e/ou seletivo da força, sendo que a orientação é que o policial busque, antes de usar o seu armamento letal (arma de fogo), a utilização de armamentos menos que letais.

X – proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente;

XI – publicidade das informações não sigilosas;

Muitas pessoas desconhecem o trabalho da polícia, e a ideia da publicidade é mostrar cada vez mais a “cara” da polícia, o que é realmente o serviço policial.

XII – promoção da produção de conhecimento sobre segurança pública;

Quanto mais pessoas estudarem sobre segurança pública, escreverem sobre o assunto, vamos evoluir como sociedade e fazer uma melhor segurança pública.

XIII – otimização dos recursos materiais, humanos e financeiros das instituições;

XIV – simplicidade, informalidade, economia procedimental e celeridade no serviço prestado à sociedade;

XV – relação harmônica e colaborativa entre os Poderes;

XVI – transparência, responsabilização e prestação de contas.

O artigo 4º nos apresenta os princípios da PNSPDS, que de uma forma esquematizada temos o seguinte:



Trouxe em uma forma esquematizada para facilitar a sua visualização, e farei o mesmo com as diretrizes. O meu conselho é o seguinte: imprima esses esquemas e deixe em um lugar de fácil visualização que assim você terá contato constante com essas informações e absorverá de forma mais natural.

Como é uma quantidade muito grande de incisos, existe, sim, a possibilidade de sua banca perguntar sobre princípios e diretrizes, inclusive misturando eles em uma questão.

Art. 5º. São **diretrizes** da PNSPDS:

I – atendimento imediato ao cidadão;

Nem sempre será possível esse atendimento imediato, mas essa é uma diretriz que deverá ser buscada.

II – planejamento estratégico e sistêmico;

III – fortalecimento das ações de prevenção e resolução pacífica de conflitos, priorizando políticas de redução da letalidade violenta, com ênfase para os grupos vulneráveis;

Perceba que as diretrizes são direcionamentos mais específicos do que os princípios. Vimos um princípio semelhante a este, porém agora está mais detalhado, dando ainda uma ênfase a grupos vulneráveis.

IV – atuação integrada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em ações de segurança pública e políticas transversais para a preservação da vida, do meio ambiente e da dignidade da pessoa humana;

A integração entre todos os entes da Federação com toda certeza facilitará o serviço de segurança pública.

V – coordenação, cooperação e colaboração dos órgãos e instituições de segurança pública nas fases de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações, respeitando-se as respectivas atribuições legais e promovendo-se a racionalização de meios com base nas melhores práticas;

VI – formação e capacitação continuada e qualificada dos profissionais de segurança pública, em consonância com a matriz curricular nacional;

Os policiais devem ser formados e capacitados, buscando sempre o melhor atendimento ao cidadão.

VII – fortalecimento das instituições de segurança pública por meio de investimentos e do desenvolvimento de projetos estruturantes e de inovação tecnológica;

VIII – sistematização e compartilhamento das informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas, em âmbito nacional;

IX – atuação com base em pesquisas, estudos e diagnósticos em áreas de interesse da segurança pública;

X – atendimento prioritário, qualificado e humanizado às pessoas em situação de vulnerabilidade;

XI – padronização de estruturas, de capacitação, de tecnologia e de equipamentos de interesse da segurança pública;

XII – ênfase nas ações de policiamento de proximidade, com foco na resolução de problemas;

XIII – modernização do sistema e da legislação de acordo com a evolução social;

XIV – participação social nas questões de segurança pública;

XV – integração entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário no aprimoramento e na aplicação da legislação penal;

XVI – colaboração do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública na elaboração de estratégias e metas para alcançar os objetivos desta Política;

XVII – fomento de políticas públicas voltadas à reinserção social dos egressos do sistema prisional;

XVIII – (VETADO);

XIX – incentivo ao desenvolvimento de programas e projetos com foco na promoção da cultura de paz, na segurança comunitária e na integração das políticas de segurança com as políticas sociais existentes em outros órgãos e entidades não pertencentes ao sistema de segurança pública;

- XX – distribuição do efetivo de acordo com critérios técnicos;
- XXI – deontologia policial e de bombeiro militar comuns, respeitados os regimes jurídicos e as peculiaridades de cada instituição;
- XXII – unidade de registro de ocorrência policial
- XXIII – uso de sistema integrado de informações e dados eletrônicos;
- XXIV – (VETADO);
- XXV – incentivo à designação de servidores da carreira para os cargos de chefia, levando em consideração a graduação, a capacitação, o mérito e a experiência do servidor na atividade policial específica;
- XXVI – celebração de termo de parceria e protocolos com agências de vigilância privada, respeitada a lei de licitações.

atendimento imediato ao cidadão	planejamento estratégico e sistêmico
fortalecimento das ações de prevenção e resolução pacífica de conflitos, priorizando políticas de redução da letalidade violenta, com ênfase para os grupos vulneráveis	atuação integrada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em ações de segurança pública e políticas transversais para a preservação da vida, do meio ambiente e da dignidade da pessoa humana
coordenação, cooperação e colaboração dos órgãos e instituições de segurança pública nas fases de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações, respeitando-se as respectivas atribuições legais e promovendo-se a racionalização de meios com base nas melhores práticas	formação e capacitação continuada e qualificada dos profissionais de segurança pública, em consonância com a matriz curricular nacional
fortalecimento das instituições de segurança pública por meio de investimentos e do desenvolvimento de projetos estruturantes e de inovação tecnológica	sistematização e compartilhamento das informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas, em âmbito nacional;
atuação com base em pesquisas, estudos e diagnósticos em áreas de interesse da segurança pública	atendimento prioritário, qualificado e humanizado às pessoas em situação de vulnerabilidade
padronização de estruturas, de capacitação, de tecnologia e de equipamentos de interesse da segurança pública	ênfase nas ações de policiamento de proximidade, com foco na resolução de problemas

modernização do sistema e da legislação de acordo com a evolução social	participação social nas questões de segurança pública
integração entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário no aprimoramento e na aplicação da legislação penal	colaboração do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública na elaboração de estratégias e metas para alcançar os objetivos desta Política
fomento de políticas públicas voltadas à reinserção social dos egressos do sistema prisional	incentivo ao desenvolvimento de programas e projetos com foco na promoção da cultura de paz, na segurança comunitária e na integração das políticas de segurança com as políticas sociais existentes em outros órgãos e entidades não pertencentes ao sistema de segurança pública
distribuição do efetivo de acordo com critérios técnicos	deontologia policial e de bombeiro militar comuns, respeitados os regimes jurídicos e as peculiaridades de cada instituição
unidade de registro de ocorrência policial	uso de sistema integrado de informações e dados eletrônicos
incentivo à designação de servidores da carreira para os cargos de chefia, levando em consideração a graduação, a capacitação, o mérito e a experiência do servidor na atividade policial específica	celebração de termo de parceria e protocolos com agências de vigilância privada, respeitada a lei de licitações

Art. 6º. São **objetivos** da PNSPDS:

- I – fomentar a integração em ações estratégicas e operacionais, em atividades de inteligência de segurança pública e em gerenciamento de crises e incidentes;
- II – apoiar as ações de manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens e direitos;
- III – incentivar medidas para a modernização de equipamentos, da investigação e da perícia e para a padronização de tecnologia dos órgãos e das instituições de segurança pública;

IV – estimular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade, com prioridade para aquelas relacionadas à letalidade da população jovem negra, das mulheres e de outros grupos vulneráveis;

V – promover a participação social nos Conselhos de segurança pública;

VI – estimular a produção e a publicação de estudos e diagnósticos para a formulação e a avaliação de políticas públicas;

Veja que os objetivos são mais específicos do que as diretrizes. Temos como objetivo a publicação de estudos para a formulação de uma política pública.

VII – promover a interoperabilidade dos sistemas de segurança pública;

Essa interoperabilidade dos sistemas de segurança pública faz parte da integração entre os entes da Federação.

VIII – incentivar e ampliar as ações de prevenção, controle e fiscalização para a repressão aos crimes transfronteiriços;

IX – estimular o intercâmbio de informações de inteligência de segurança pública com instituições estrangeiras congêneres;

X – integrar e compartilhar as informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas;

XI – estimular a padronização da formação, da capacitação e da qualificação dos profissionais de segurança pública, respeitadas as especificidades e as diversidades regionais, em consonância com esta Política, nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal;

XII – fomentar o aperfeiçoamento da aplicação e do cumprimento de medidas restritivas de direito e de penas alternativas à prisão;

XIII – fomentar o aperfeiçoamento dos regimes de cumprimento de pena restritiva de liberdade em relação à gravidade dos crimes cometidos;

XIV – (VETADO);

XV – racionalizar e humanizar o sistema penitenciário e outros ambientes de encarceramento;

XVI – fomentar estudos, pesquisas e publicações sobre a política de enfrentamento às drogas e de redução de danos relacionados aos seus usuários e aos grupos sociais com os quais convivem;

XVII – fomentar ações permanentes para o combate ao crime organizado e à corrupção;

XVIII – estabelecer mecanismos de monitoramento e de avaliação das ações implementadas;

XIX – promover uma relação colaborativa entre os órgãos de segurança pública e os integrantes do sistema judiciário para a construção das estratégias e o desenvolvimento das ações necessárias ao alcance das metas estabelecidas;

XX – estimular a concessão de medidas protetivas em favor de pessoas em situação de vulnerabilidade;

XXI – estimular a criação de mecanismos de proteção dos agentes públicos que compõem o sistema nacional de segurança pública e de seus familiares;

XXII – estimular e incentivar a elaboração, a execução e o monitoramento de ações nas áreas de valorização profissional, de saúde, de qualidade de vida e de segurança dos servidores que compõem o sistema nacional de segurança pública;

XXIII – priorizar políticas de redução da letalidade violenta;

XXIV – fortalecer os mecanismos de investigação de crimes hediondos e de homicídios;

XXV – fortalecer as ações de fiscalização de armas de fogo e munições, com vistas à redução da violência armada;

XXVI – fortalecer as ações de prevenção e repressão aos crimes cibernéticos.

Parágrafo único. Os objetivos estabelecidos direcionarão a formulação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, documento que estabelecerá as estratégias, as metas, os indicadores e as ações para o alcance desses objetivos.

Perceba que essa parte que trata sobre o Plano Nacional de Segurança Pública é basicamente separado em tópicos e, como eu disse anteriormente, é importante a leitura da lei, já que não temos questões sobre essa lei e não sabemos como o examinador abordará o tema.

É bem possível que ele busque questões sobre esses itens.

Art. 7º. A PNSPDS será implementada por estratégias que garantam integração, coordenação e cooperação federativa, interoperabilidade, liderança situacional, modernização da gestão das instituições de segurança pública, valorização e proteção dos profissionais, complementaridade, dotação de recursos humanos, diagnóstico dos problemas a serem enfrentados, excelência técnica, avaliação continuada dos resultados e garantia da regularidade orçamentária para execução de planos e programas de segurança pública.

A estratégia da elaboração do PNSPDS, bem como do Sistema Único de Segurança Pública, é a **coordenação e cooperação entre as instituições**.

Infelizmente, em nosso país, não existe um meio de compartilhar as informações. O que ocorre é que policiais de vários Estados acabam se conhecendo e trocando informações para auxiliar na resolução de crimes, mas, na maioria das vezes, de uma forma extraoficial, o que não está correto.

A sociedade e, conseqüentemente, o Estado ganharia, mais se tivéssemos uma integração bem feita.

Art. 8º. São meios e instrumentos para a implementação da PNSPDS:

I – os planos de segurança pública e defesa social;

II – o Sistema Nacional de Informações e de Gestão de Segurança Pública e Defesa Social, que inclui:

a) o Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social (SINAPED);

b) o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (SINESP);

c) o Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional (SIEVAP);

d) a Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (RENAESP);

e) o Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública (Pró-Vida);

III – (VETADO);

IV – o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens;

V – os mecanismos formados por órgãos de prevenção e controle de atos ilícitos contra a Administração Pública e referentes a ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores.

VI – o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, nas ações pertinentes às políticas de segurança, implementadas em conjunto com os órgãos e instâncias estaduais, municipais e do Distrito Federal responsáveis pela rede de prevenção e de atendimento das mulheres em situação de violência.

O legislador nos trouxe em seu artigo 8º os meios e instrumentos que serão utilizados para a realização da Política, de forma que os órgãos de segurança pública trabalhem em conjunto.

No ano de 2022, a Lei n. 14.330/2022 incluiu o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher como um dos instrumentos de implementação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, dando a devida importância para esse tema.

SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SUSP)

Art. 9º É instituído o **Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)**, que tem como **órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública** e é integrado pelos órgãos de que trata o art. 144 da Constituição Federal, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica.

Quando falamos em segurança pública, logo pensamos no artigo 144 da Constituição Federal, que nos traz como seus integrantes a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Cíveis e Militares e Corpos de Bombeiros militares, e, por último, agora temos também as Polícias Penais.

A lei acrescentou outros integrantes, como guardas municipais, agentes penitenciários e outros integrantes estratégicos e operacionais.

Um ponto que temos que ficar atentos ao estudarmos o artigo 9º é que o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, órgão central do SUSP não existe mais, tendo sido incorporado pelo Ministério da Justiça e se transformando no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Professor, então podemos dizer que esse é o novo órgão central do SUSP?

A lei ainda não foi alterada, porém, por uma questão de lógica, esse seria o novo órgão central. Fique atento (a) na forma de cobrança em sua prova. Se o examinador se referir à literalidade da lei, marque conforme previsto na lei.

O SUSP é composto por integrantes estratégicos e operacionais.

§ 1º. São integrantes **estratégicos** do SUSP:

I – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por intermédio dos respectivos Poderes Executivos;

II – os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos três entes federados.

§ 2º São integrantes **operacionais** do SUSP:

I – polícia federal;

II – polícia rodoviária federal;

III – (VETADO);

IV – polícias civis;

V – polícias militares;

VI – corpos de bombeiros militares;

VII – guardas municipais;

VIII – órgãos do sistema penitenciário;

IX – (VETADO);

X – institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação;

XI – Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp);

XII – secretarias estaduais de segurança pública ou congêneres;

XIII – Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec);

XIV – Secretaria Nacional de Política Sobre Drogas (Senad);

XV – agentes de trânsito;

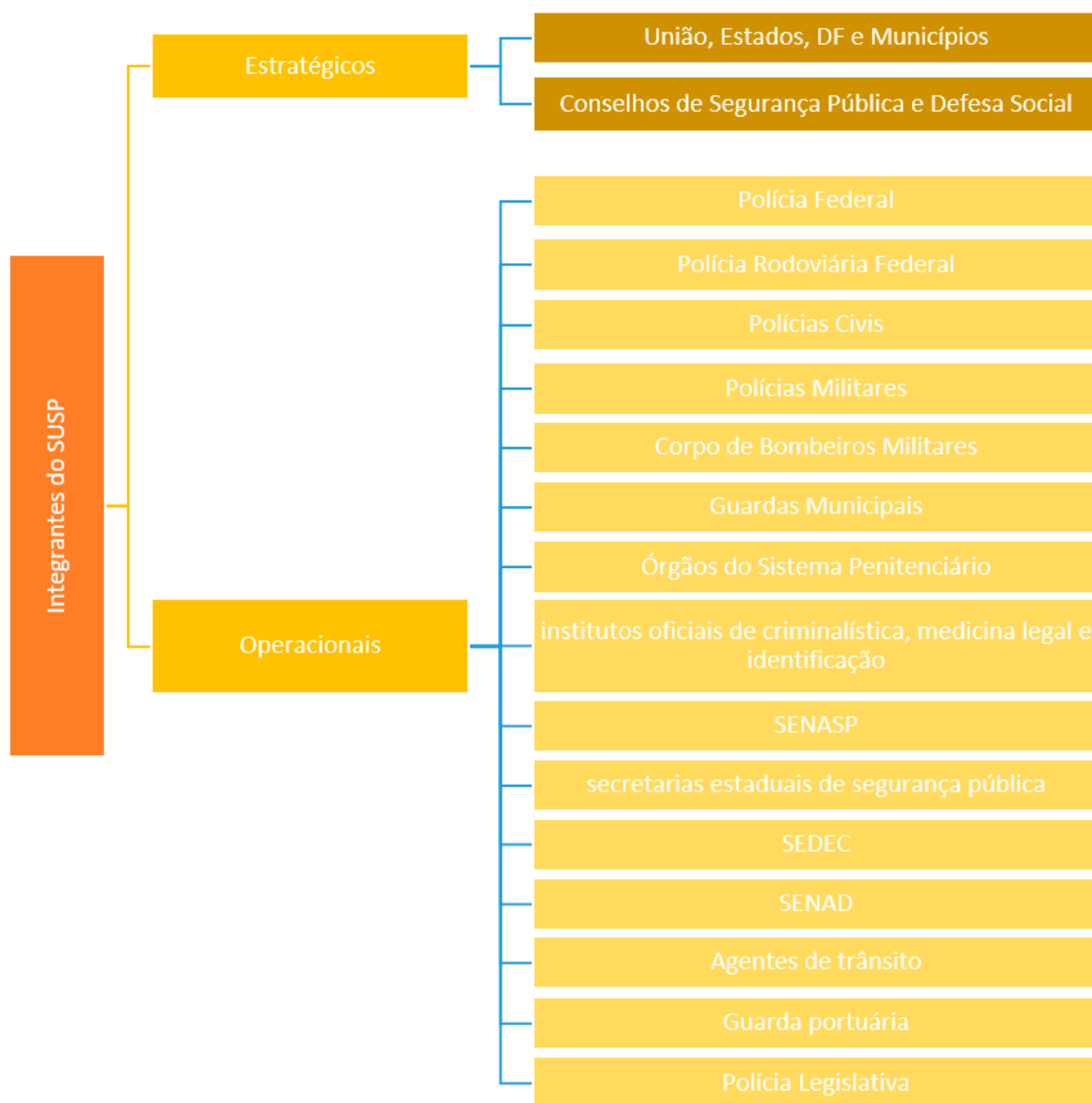
XVI – guarda portuária.

XVII – polícia legislativa, prevista no § 3º do art. 27, no inciso IV do *caput* do art. 51 e no inciso

XIII do *caput* do art. 52 da Constituição Federal.

[...]

§ 4º Os sistemas estaduais, distrital e municipais serão responsáveis pela implementação dos respectivos programas, ações e projetos de segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento, respeitado o disposto nesta Lei.



A criação de um Sistema Único de Segurança Pública é fundamental para um melhor funcionamento das forças de segurança. Vou trazer um exemplo simples para você.

EXEMPLO

Hoje eu sou agente de PCDF e trabalho com investigação criminal. Imagine que eu esteja investigando um grupo que transporte drogas da região do Mato Grosso para o DF e que eu tenha todo esse grupo identificado somente pelo primeiro nome.

Atualmente temos que contar com a boa vontade dos colegas das polícias de outros Estados para conseguir informações sobre as pessoas, fotos, endereços, enfim, diversos dados que poderiam estar cadastrados em uma base única de dados que auxiliaria o trabalho investigativo de forma substancial.

A identificação de um suspeito é só um exemplo que trouxe para ilustrar a importância de um SUSP. Outra coisa que poderíamos ter implementado um dia em nosso país é a identidade única.

O legislador também nos trouxe como se daria o funcionamento desse sistema, vejamos:

Art. 10. A integração e a coordenação dos órgãos integrantes do SUSP dar-se-ão nos limites das respectivas competências, por meio de:

- I – operações com planejamento e execução integrados;
- II – estratégias comuns para atuação na prevenção e no controle qualificado de infrações penais;
- III – aceitação mútua de registro de ocorrência policial;
- IV – compartilhamento de informações, inclusive com o Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN);
- V – intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos;
- VI – integração das informações e dos dados de segurança pública por meio do SINESP.

§ 1º O SUSP será coordenado pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

§ 2º As operações combinadas, planejadas e desencadeadas em equipe poderão ser ostensivas, investigativas, de inteligência ou mistas, e contar com a participação de órgãos integrantes do SUSP e, nos limites de suas competências, com o SISBIN e outros órgãos dos sistemas federal, estadual, distrital ou municipal, não necessariamente vinculados diretamente aos órgãos de segurança pública e defesa social, especialmente quando se tratar de enfrentamento a organizações criminosas.

§ 3º O planejamento e a coordenação das operações referidas no § 2º deste artigo serão exercidos conjuntamente pelos participantes.

§ 4º O compartilhamento de informações será feito preferencialmente por meio eletrônico, com acesso recíproco aos bancos de dados, nos termos estabelecidos pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

§ 5º O intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos para qualificação dos profissionais de segurança pública e defesa social dar-se-á, entre outras formas, pela reciprocidade na abertura de vagas nos cursos de especialização, aperfeiçoamento e estudos estratégicos, respeitadas as peculiaridades e o regime jurídico de cada instituição, e observada, sempre que possível, a matriz curricular nacional.

Observe que o compartilhamento de informações, que foi o exemplo que eu trouxe, é somente uma das formas de funcionamento do SUSP.

O planejamento e a coordenação das operações serão exercidos em conjunto pelos participantes do sistema. O legislador previu de maneira explícita como se daria o compartilhamento de informações, que deverá ocorrer, preferencialmente, por meio eletrônico.

O legislador trouxe ainda a previsão de uma forma de intercâmbio entre as forças de segurança pública, que pode ocorrer com cursos de especialização, aperfeiçoamento etc.

Art. 11. O **Ministério Extraordinário da Segurança Pública** fixará, anualmente, metas de excelência no âmbito das respectivas competências, visando à prevenção e à repressão das infrações penais e administrativas e à prevenção dos desastres, e utilizará indicadores públicos que demonstrem de forma objetiva os resultados pretendidos.

Como já havíamos comentado, hoje não temos mais esse Ministério, ele foi incorporado ao Ministério da Justiça. Sendo um Ministério ou uma secretaria, devemos ficar atentos às metas de excelência estabelecidas.

Art. 12. A **aferição anual de metas** deverá observar os seguintes parâmetros:

I – as atividades de polícia judiciária e de apuração das infrações penais serão aferidas, entre outros fatores, pelos índices de elucidação dos delitos, a partir dos registros de ocorrências policiais, especialmente os de crimes dolosos com resultado em morte e de roubo, pela identificação, prisão dos autores e cumprimento de mandados de prisão de condenados a crimes com penas de reclusão, e pela recuperação do produto de crime em determinada circunscrição;

II – as atividades periciais serão aferidas mediante critérios técnicos emitidos pelo órgão responsável pela coordenação das perícias oficiais, considerando os laudos periciais e o resultado na produção qualificada das provas relevantes à instrução criminal;

III – as atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública serão aferidas, entre outros fatores, pela maior ou menor incidência de infrações penais e administrativas em determinada área, seguindo os parâmetros do SINESP;

IV – as atividades dos corpos de bombeiros militares serão aferidas, entre outros fatores, pelas ações de prevenção, preparação para emergências e desastres, índices de tempo de resposta aos desastres e de recuperação de locais atingidos, considerando-se áreas determinadas;

V – a eficiência do sistema prisional será aferida com base nos seguintes fatores, entre outros:

a) o número de vagas ofertadas no sistema;

b) a relação existente entre o número de presos e a quantidade de vagas ofertadas;

c) o índice de reiteração criminal dos egressos;

d) a quantidade de presos condenados atendidos de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos incisos do *caput* deste artigo, com observância de critérios objetivos e transparentes.

§ 1º A aferição considerará aspectos relativos à estrutura de trabalho físico e de equipamentos, bem como de efetivo.

§ 2º A aferição de que trata o inciso I do *caput* deste artigo deverá distinguir as autorias definidas em razão de prisão em flagrante das autorias resultantes de diligências investigatórias

Essa aferição de metas é para verificar a evolução da segurança pública, devendo levar em conta os aspectos relativos a estrutura de trabalho e equipamentos, e até mesmo o efetivo policial.

Ainda temos polícias civis e militares muito defasadas em alguns Estados e não seria justo comparar uma polícia com a outra sem levar em conta as especificidades do Estado.

Art. 13. O Ministério Extraordinário da Segurança Pública, responsável pela gestão do SUSP, deverá orientar e acompanhar as atividades dos órgãos integrados ao Sistema, além de promover as seguintes ações:

- I – **apoiar** os programas de aparelhamento e modernização dos órgãos de segurança pública e defesa social do País;
- II – **implementar**, manter e expandir, observadas as restrições previstas em lei quanto a sigilo, o Sistema Nacional de Informações e de Gestão de Segurança Pública e Defesa Social;
- III – **efetivar** o intercâmbio de experiências técnicas e operacionais entre os órgãos policiais federais, estaduais, distrital e as guardas municipais;
- IV – **valorizar** a autonomia técnica, científica e funcional dos institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, garantindo-lhes condições plenas para o exercício de suas funções;
- V – **promover** a qualificação profissional dos integrantes da segurança pública e defesa social, especialmente nas dimensões operacional, ética e técnico-científica;
- VI – **realizar** estudos e pesquisas nacionais e consolidar dados e informações estatísticas sobre criminalidade e vitimização;
- VII – **coordenar** as atividades de inteligência da segurança pública e defesa social integradas ao SISBIN;
- VIII – **desenvolver** a doutrina de inteligência policial.

Mais uma vez, o legislador mencionou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, mas, como já tratamos em nossa aula e podemos acompanhar no noticiário, o Ministério da Justiça incorporou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

Fique atento(a) aos verbos iniciais dos incisos, são atividades de gestão, de controle.

Art. 14. É de responsabilidade do **Ministério Extraordinário da Segurança Pública**:

- I – disponibilizar sistema padronizado, informatizado e seguro que permita o intercâmbio de informações entre os integrantes do SUSP;
- II – apoiar e avaliar periodicamente a infraestrutura tecnológica e a segurança dos processos, das redes e dos sistemas;
- III – estabelecer cronograma para adequação dos integrantes do SUSP às normas e aos procedimentos de funcionamento do Sistema.

Hoje temos um sistema “padronizado” de acesso, que infelizmente não é “alimentado” da melhor maneira possível, mas já resolve alguns problemas pontuais.

Cabe ao órgão central do SUSP disponibilizar um sistema informatizado padronizado e seguro, com a integração entre todos os entes da Federação.

Só a título de curiosidade, esse é um grande problema enfrentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, já que cada Estado possui uma característica, sendo que alguns estão inclusive com sistemas melhores e mais avançados do que o que está sendo desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Então essa é uma realidade que ainda vamos demorar a ver em prática.

Art. 15. A União poderá apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, quando não dispuserem de condições técnicas e operacionais necessárias à implementação do SUSP.

Por ter mais recursos, principalmente financeiros, a União é responsável por apoiar os demais entes federativos caso não disponham de condições técnicas.

Art. 16. Os órgãos integrantes do SUSP poderão atuar em vias urbanas, rodovias, terminais rodoviários, ferrovias e hidrovias federais, estaduais, distrital ou municipais, portos e aeroportos, no âmbito das respectivas competências, em efetiva integração com o órgão cujo local de atuação esteja sob sua circunscrição, ressalvado o sigilo das investigações policiais.

A atuação dos órgãos integrantes do SUSP poderá ocorrer no mais variado tipo de terreno, conforme previsto na legislação.

Art. 17. Regulamento disciplinará os critérios de aplicação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), respeitando-se a atribuição constitucional dos órgãos que integram o SUSP, os aspectos geográficos, populacionais e socioeconômicos dos entes federados, bem como o estabelecimento de metas e resultados a serem alcançados.

Parágrafo único. Entre os critérios de aplicação dos recursos do FNSP serão incluídos metas e resultados relativos à prevenção e ao combate à violência contra a mulher.

Foi disciplinada, ainda, a forma de utilização dos fundos Nacional de Segurança Pública e Penitenciário Nacional.

Dentre os critérios a serem utilizados, deverá ser levado em consideração a prevenção e o combate à violência contra a mulher.

Art. 18. As aquisições de bens e serviços para os órgãos integrantes do SUSP terão por objetivo a eficácia de suas atividades e obedecerão a critérios técnicos de qualidade, modernidade, eficiência e resistência, observadas as normas de licitação e contratos.

Os órgãos policiais precisam urgentemente ser equipados, e esse dispositivo prevê exatamente isso.

EQUIPAMENTOS

Estados e Distrito Federal recebem novos equipamentos de segurança

O Ministério da Justiça e Segurança Pública entregou mais de 1.600 carabinas para fortalecer agentes no combate ao crime

Publicado em 14/08/2020 18h55

Compartilhe:   

A estrutura formal do SUSP se dará por conselhos **permanentes**, criados conforme o artigo 21 da lei.

Os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social congregarão representantes com poder de decisão dentro de suas estruturas governamentais e terão natureza de colegiado, com competência consultiva, sugestiva e de acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa social.

Perceba que os conselhos têm competência consultiva, mas o legislador afirmou que os representantes devem ter poder de decisão em suas respectivas instituições.

Art. 21. Os Conselhos serão compostos por:

- I – representantes de cada órgão ou entidade integrante do SUSP;
- II – representante do Poder Judiciário;
- III – representante do Ministério Público;
- IV – representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);
- V – representante da Defensoria Pública;
- VI – representantes de entidades e organizações da sociedade cuja finalidade esteja relacionada com políticas de segurança pública e defesa social;
- VII – representantes de entidades de profissionais de segurança pública.



§ 1º Os representantes das entidades e organizações referidas nos incisos VI e VII do *caput* deste artigo **serão eleitos por meio de processo aberto** a todas as entidades e organizações cuja finalidade seja relacionada com as políticas de segurança pública, conforme convocação pública e critérios objetivos previamente definidos pelos Conselhos.

§ 2º Cada conselheiro terá **1 (um) suplente**, que substituirá o titular em sua ausência.

§ 3º Os mandatos eletivos dos membros referidos nos incisos VI e VII do *caput* deste artigo e a designação dos demais membros terão a **duração de 2 (dois) anos**, permitida apenas uma recondução ou reeleição.

§ 4º Na ausência de representantes dos órgãos ou entidades referidos no *caput* deste artigo, aplica-se o disposto no § 7º do art. 20 desta Lei.

DA FORMULAÇÃO DOS PLANOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Antes de estudarmos esses artigos, é importante observarmos que a lei trata sobre uma política de segurança pública e um plano de segurança pública, certo?

Uma grande diferença entre esses institutos é que, enquanto a política é uma forma estratégica, voltada para o longo prazo, a política é mais operacional, num nível mais tático, voltado para curto e médio prazos.

Art. 22. A União instituirá Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, destinado a articular as ações do poder público, com a finalidade de:

I – promover a melhora da **qualidade da gestão** das políticas sobre segurança pública e defesa social;

II – contribuir para a organização dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social;

III – assegurar a produção de conhecimento no tema, a **definição de metas e a avaliação dos resultados das políticas de segurança pública e defesa social**;

IV – priorizar ações **preventivas e fiscalizatórias** de segurança interna nas divisas, fronteiras, portos e aeroportos.

§ 1º As políticas públicas de segurança **não se restringem aos integrantes do SUSP**, pois devem considerar um contexto social amplo, com abrangência de outras áreas do serviço público, como educação, saúde, lazer e cultura, respeitadas as atribuições e as finalidades de cada área do serviço público.

Perceba que aqui temos uma busca pela integração entre todas as áreas, já que Segurança Pública não é somente uma tarefa da polícia, certo? Quanto mais integrado, mais resultados positivos colheremos.

§ 2º O Plano de que trata o *caput* deste artigo terá duração de 10 (dez) anos a contar de sua publicação.

Confirmando o que vimos inicialmente neste tópico, o plano nacional terá uma duração específica, de dez anos, ou seja, de curto e médio prazo. A política nacional vai durar enquanto essa lei estiver em vigor.

Não é porque o plano terá duração de dez anos que ele não poderá ser revisto e reavaliado antes disso, aliás essa reavaliação é feita todos os anos buscando sempre o aperfeiçoamento deste plano.

§ 3º As ações de prevenção à criminalidade devem ser consideradas prioritárias na elaboração do Plano de que trata o *caput* deste artigo.

§ 4º A União, por intermédio do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, deverá elaborar os objetivos, as ações estratégicas, as metas, as prioridades, os indicadores e as formas de financiamento e gestão das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social.

§ 5º **Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, elaborar e implantar seus planos correspondentes em até 2 (dois) anos a partir da publicação do documento nacional, sob pena de não poderem receber recursos da União para a execução de programas ou ações de segurança pública e defesa social.**

Veremos no artigo 23 que as avaliações ocorrerão anualmente e que a primeira delas ocorrerá após dois anos da vigência dessa lei. Fique atento(a) para não confundir esses dois anos para a primeira avaliação com os dois anos da criação do plano nacional.

§ 6º O poder público deverá dar ampla divulgação ao conteúdo das Políticas e dos Planos de segurança pública e defesa social.

Art. 23. A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, realizará avaliações anuais sobre a implementação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores das políticas públicas.

Como falei anteriormente, o Plano Nacional de Segurança Pública será avaliado constantemente; mesmo tendo uma duração de 10 anos, é necessário que se faça essa avaliação para saber se o caminho que está sendo seguido está correto.

Parágrafo único. A primeira avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social realizar-se-á no **segundo ano** de vigência desta Lei, cabendo ao Poder Legislativo Federal acompanhá-la.

Fique atento(a) porque essa avaliação ocorrerá dois anos após a vigência desta lei, e depois teremos a avaliação anual, conforme disposto no *caput*.

DAS DIRETRIZES GERAIS

Se eu fosse escolher uma palavra para resumir essa lei, seria **integração**. Perceba que em todos os dispositivos o legislador busca a integração entre as instituições de segurança pública e demais instituições pública, sempre em busca de uma segurança pública mais moderna, mais eficiente e com uma qualidade maior no atendimento, investigação, prevenção e repressão dos crimes.

Art. 24. Os agentes públicos deverão observar as seguintes diretrizes na elaboração e na execução dos planos:

I – adotar **estratégias de articulação entre órgãos públicos**, entidades privadas, corporações policiais e organismos internacionais, a fim de implantar parcerias para a execução de políticas de segurança pública e defesa social;

II – **realizar a integração** de programas, ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, planejamento familiar, educação, trabalho, assistência social, previdência social, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção da criminalidade e à prevenção de desastres;

III – **viabilizar ampla participação social** na formulação, na implementação e na avaliação das políticas de segurança pública e defesa social;

Com a população sendo inserida na política de segurança pública, teremos uma maior efetividade, já que, geralmente quando nos sentimos fazendo parte de algo, buscamos um melhor resultado.

IV – desenvolver programas, ações, atividades e projetos articulados com os estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com a família para a prevenção da criminalidade e a prevenção de desastres;

V – incentivar a inclusão das disciplinas de prevenção da violência e de prevenção de desastres nos conteúdos curriculares dos diversos níveis de ensino;

VI – ampliar as alternativas de **inserção econômica e social dos egressos do sistema prisional**, promovendo programas que priorizem a melhoria de sua escolarização e a qualificação profissional;

A inserção do egresso é fundamental para a diminuição da reincidência, do retorno ao sistema penitenciário. Essa reinserção serve tanto para socializar o indivíduo como para mostrar para ele outras alternativas, uma nova perspectiva.

VII – garantir a efetividade dos programas, ações, atividades e projetos das políticas de segurança pública e defesa social;

VIII – promover o monitoramento e a avaliação das políticas de segurança pública e defesa social;

IX – fomentar a criação de grupos de estudos formados por agentes públicos dos órgãos integrantes do SUSP, **professores e pesquisadores**, para produção de conhecimento e reflexão sobre o fenômeno da criminalidade, com o apoio e a coordenação dos órgãos públicos de cada unidade da Federação;

Essa integração com o mundo acadêmico é muito importante. A grande maioria das polícias dos Estados hoje tem como pré-requisito a conclusão de um curso de graduação. Cada vez mais estamos vendo policiais mais capacitados, não só fisicamente, como também intelectualmente.

X – fomentar a harmonização e o trabalho conjunto dos integrantes do SUSP;

XI – garantir o planejamento e a execução de políticas de segurança pública e defesa social;

XII – fomentar estudos de planejamento urbano para que medidas de prevenção da criminalidade façam parte do plano diretor das cidades, de forma a estimular, entre outras ações, **o reforço na iluminação pública e a verificação de pessoas e de famílias em situação de risco social e criminal**.

Mais uma vez o legislador busca a prevenção de crimes. Geralmente, os criminosos se utilizam dos locais mais escuros, mais ermos para cometerem seus ilícitos. Se tivermos uma iluminação pública mais ampla, isso trará uma sensação de segurança maior para a população.

DAS METAS PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Art. 25. Os integrantes do SUSP fixarão, **anualmente**, metas de excelência no âmbito das respectivas competências, visando à **prevenção** e à **repressão** de infrações penais e administrativas e à prevenção de desastres, que tenham como finalidade:

Mais uma vez aqui vemos as palavras “prevenção” e “repressão”, então, se formos resumir essa lei, podemos falar em **repressão, prevenção e integração**.

As metas de excelência serão fixadas anualmente, cuidado para não confundir com os prazos que vimos anteriormente.

- I – planejar, pactuar, implementar, coordenar e supervisionar as atividades de educação gerencial, técnica e operacional, em **cooperação com as unidades da Federação**;
- II – apoiar e promover educação qualificada, continuada e integrada;
- III – identificar e propor novas metodologias e técnicas de educação voltadas ao aprimoramento de suas atividades;
- IV – identificar e propor **mecanismos de valorização profissional**;
- V – **apoiar e promover o sistema de saúde para os profissionais de segurança pública** e defesa social;
- VI – **apoiar e promover o sistema habitacional para os profissionais de segurança pública e defesa social**.

Essas metas finais buscam apoiar o profissional de segurança pública para que ele tenha uma habitação e um sistema de saúde de qualidade. A ideia é que, se o policial está sem preocupações externas, ele trabalhará com mais qualidade.

DA COOPERAÇÃO, DA INTEGRAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO HARMÔNICO DOS MEMBROS DO SUSP

Art. 26. É instituído, no âmbito do SUSP, o Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social (**SINAPED**), com os seguintes objetivos:

A ideia do SINAPED é buscar uma melhoria no sistema de segurança pública, trazendo uma gestão ampla, implementar na área de segurança a parte de gestão pública.

- I – contribuir para organização e integração dos membros do SUSP, dos projetos das políticas de segurança pública e defesa social e dos respectivos **diagnósticos, planos de ação, resultados e avaliações**;
- II – assegurar o conhecimento sobre os programas, ações e atividades e **promover a melhoria da qualidade da gestão** dos programas, ações, atividades e projetos de segurança pública e defesa social;

III – garantir que as políticas de segurança pública e defesa social abranjam, no mínimo, o adequado diagnóstico, a **gestão e os resultados das políticas e dos programas de prevenção e de controle da violência**, com o objetivo de verificar:

a) a compatibilidade da forma de processamento do planejamento orçamentário e de sua execução com as necessidades do respectivo sistema de segurança pública e defesa social;

b) a **eficácia** da utilização dos recursos públicos;

c) a **manutenção do fluxo financeiro**, consideradas as necessidades operacionais dos programas, as normas de referência e as condições previstas nos instrumentos jurídicos celebrados entre os entes federados, os órgãos gestores e os integrantes do SUSP;

d) a implementação dos demais compromissos assumidos por ocasião da celebração dos instrumentos jurídicos relativos à efetivação das políticas de segurança pública e defesa social;

e) a **articulação interinstitucional e intersetorial das políticas**.

Art. 27. Ao final da avaliação do **Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social**, será elaborado relatório com o histórico e a caracterização do trabalho, as recomendações e os prazos para que elas sejam cumpridas, além de outros elementos a serem definidos em regulamento.

Lembre-se de que essa avaliação é anual, mas que a primeira só ocorrerá após dois anos da entrada em vigência da lei. Será elaborado um relatório com o histórico e as características do trabalho, fazendo ao final uma recomendação com prazos para que medidas sejam tomadas.

§ 1º Os **resultados** da avaliação das políticas serão utilizados para:

I – **planejar as metas e eleger as prioridades** para execução e financiamento;

Para que tenhamos uma melhoria em uma tarefa, é necessário realizar um planejamento e é claro eleger prioridades. Essa meta não é diferente do que você faz com o seu estudo. Primeiro você planeja o que estudar e como estudar, e depois você estabelece as prioridades conforme as suas necessidades, não é? Então lembre-se desse exemplo para lembrar esse dispositivo.

II – reestruturar ou ampliar os **programas de prevenção** e controle;

Devemos reestruturar aquilo que não está funcionando e ampliar o que deu certo.

III – **adequar os objetivos e a natureza** dos programas, ações e projetos;

IV – celebrar **instrumentos de cooperação** com vistas à correção de problemas constatados na avaliação;

V – **umentar o financiamento** para fortalecer o sistema de segurança pública e defesa social;

Aumentaremos o financiamento para aquelas medidas que estão dando certo principalmente.

VI – **melhorar e ampliar a capacitação** dos operadores do SUSP.

§ 2º O **relatório** da avaliação deverá ser **encaminhado** aos respectivos **Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social**.

Art. 28. As autoridades, os gestores, as entidades e os órgãos envolvidos com a segurança pública e defesa social **têm o dever de colaborar com o processo de avaliação, facilitando o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários ao seu efetivo cumprimento.**

Aqui o legislador trouxe todos para a responsabilidade, colocando como um dever de todos os envolvidos com segurança pública a facilitar e fornecer informações necessários para o aprimoramento na segurança pública.

Art. 29. O processo de avaliação das políticas de segurança pública e defesa social deverá contar com a participação de representantes dos **Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social, observados os parâmetros estabelecidos nesta Lei.**

Art. 30. Cabe ao **Poder Legislativo** acompanhar as avaliações do respectivo ente federado.



Art. 31. O **SINAPED assegurará**, na metodologia a ser empregada:

I – a realização da **autoavaliação dos gestores** e das corporações;

II – a **avaliação institucional externa**, contemplando a análise global e integrada das instalações físicas, relações institucionais, compromisso social, atividades e finalidades das corporações;

Esses dois incisos buscam uma avaliação completa, sendo que teremos uma avaliação externa e uma avaliação interna (autoavaliação).

III – a **análise global e integrada** dos diagnósticos, estruturas, compromissos, finalidades e resultados das políticas de segurança pública e defesa social;

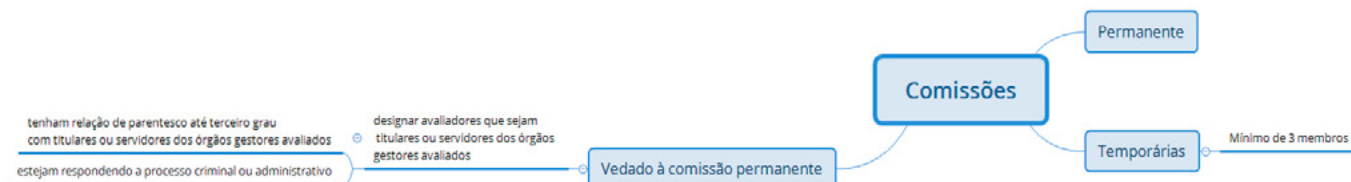
IV – o **caráter público de todos os procedimentos**, dados e resultados dos processos de avaliação.

Art. 32. A avaliação dos objetivos e das metas do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social será **coordenada por comissão permanente e realizada por comissões temporárias, essas compostas, no mínimo, por 3 (três) membros, na forma do regulamento próprio.**

Teremos uma comissão permanente, responsável pela coordenação, e comissões temporárias que podem inclusive ser trocadas em cada avaliação a ser realizada.

Parágrafo único. **É vedado** à comissão permanente designar avaliadores que sejam titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados, caso:

- I – tenham relação de **parentesco até terceiro grau com titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados**;
- II – estejam **respondendo a processo criminal ou administrativo**.



CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

DO CONTROLE INTERNO

Art. 33. Aos **órgãos de correição**, dotados de **autonomia** no exercício de suas competências, caberá o gerenciamento e a realização dos processos e procedimentos **de apuração de responsabilidade funcional, por meio de sindicância e processo administrativo disciplinar**, e a proposição de subsídios para o aperfeiçoamento das atividades dos órgãos de segurança pública e defesa social.

Esses órgãos de correição são as conhecidas corregedorias, que vão apurar as infrações cometidas pelos integrantes das instituições policiais.

DO ACOMPANHAMENTO PÚBLICO DA ATIVIDADE POLICIAL

Art. 34. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão instituir órgãos de **ouvidoria** dotados de **autonomia e independência no exercício de suas atribuições**.

Parágrafo único. À ouvidoria competirá o recebimento e tratamento de representações, elogios e sugestões de qualquer pessoa sobre as ações e atividades dos profissionais e membros integrantes do SUSP, devendo encaminhá-los ao órgão com atribuição para as providências legais e a resposta ao requerente.

Fique ligado(a), porque corregedoria é diferente de ouvidoria. A ouvidoria não apura, à ela compete o recebimento e tratamento de representações, elogios e sugestões.

Da mesma forma que a corregedoria, a ouvidoria também deverá ser dotada de autonomia e independência no exercício de suas atribuições.

DA TRANSPARÊNCIA E DA INTEGRAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES

A Lei n. 13.675/2018 trouxe um SINESP muito mais amplo do que o que tínhamos anteriormente. Antes dessa legislação, o SINESP tratava somente sobre segurança pública, prisional e drogas, ou seja, agora temos um sistema muito mais amplo.

Art. 35. É instituído o **Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (SINESP)**, com a finalidade de armazenar, tratar e integrar dados e informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas relacionadas com:

- I – segurança pública e defesa social;
- II – sistema prisional e execução penal;
- III – rastreabilidade de armas e munições;
- IV – banco de dados de perfil genético e digitais;
- V – enfrentamento do tráfico de drogas ilícitas.

Art. 36. O SINESP tem por objetivos:

- I – proceder à coleta, análise, atualização, sistematização, integração e interpretação de dados e informações relativos às políticas de segurança pública e defesa social;
- II – disponibilizar estudos, estatísticas, indicadores e outras informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas;
- III – promover a integração das redes e sistemas de dados e informações de segurança pública e defesa social, criminais, do sistema prisional e sobre drogas;
- IV – garantir a interoperabilidade dos sistemas de dados e informações, conforme os padrões definidos pelo conselho gestor.
- V – produzir dados sobre a qualidade de vida e a saúde dos profissionais de segurança pública e defesa social;
- VI – produzir dados sobre a vitimização dos profissionais de segurança pública e defesa social, inclusive fora do horário de trabalho;
- VII – produzir dados sobre os profissionais de segurança pública e defesa social com deficiência em decorrência de vitimização na atividade;
- VIII – produzir dados sobre os profissionais de segurança pública e defesa social que sejam dependentes químicos em decorrência da atividade;
- IX – produzir dados sobre transtornos mentais e comportamento suicida dos profissionais de segurança pública e defesa social.

Parágrafo único. **O SINESP adotará os padrões de integridade, disponibilidade, confidencialidade, confiabilidade e tempestividade dos sistemas informatizados do governo federal.**

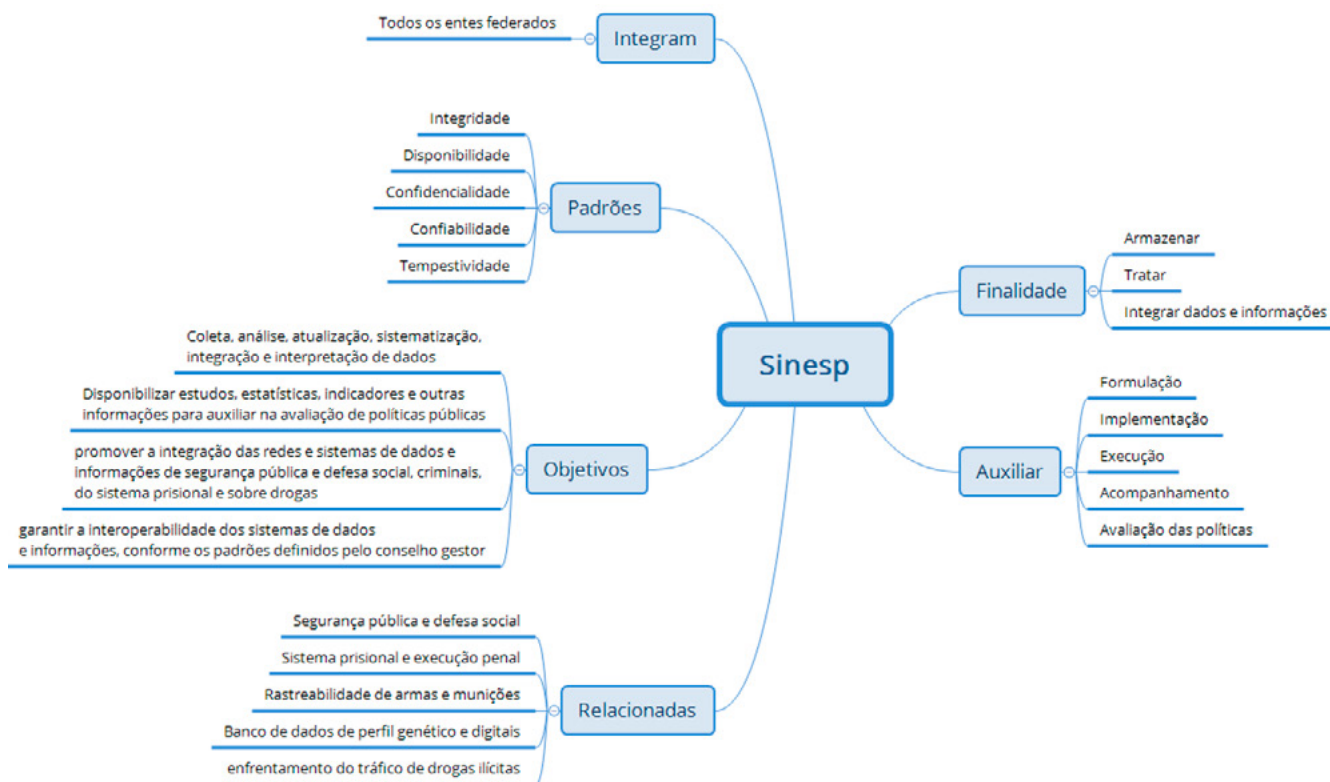
Art. 37. Integram o SINESP **todos os entes federados**, por intermédio de órgãos criados ou designados para esse fim.

§ 1º Os dados e as informações de que trata esta Lei deverão ser **padronizados e categorizados** e serão fornecidos e atualizados pelos integrantes do SINESP.

§ 2º O integrante que deixar de fornecer ou atualizar seus dados e informações no SINESP poderá não receber recursos nem celebrar parcerias com a União para financiamento de programas, projetos ou ações de segurança pública e defesa social e do sistema prisional, na forma do regulamento.

§ 3º O Ministério Extraordinário da Segurança Pública é autorizado a celebrar convênios com órgãos do Poder Executivo que não integrem o SUSP, com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, para compatibilização de sistemas de informação e integração de dados, ressalvadas as vedações constitucionais de sigilo e desde que o objeto fundamental dos acordos seja a prevenção e a repressão da violência.

§ 4º A omissão no fornecimento das informações legais implica responsabilidade administrativa do agente público.



DO SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL (SIEVAP)

Art. 38. É instituído o Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional (SIEVAP), com a finalidade de:

- I – **planejar**, pactuar, implementar, coordenar e supervisionar as atividades de educação gerencial, técnica e operacional, em cooperação com as unidades da Federação;
- II – **identificar e propor novas metodologias e técnicas de educação** voltadas ao aprimoramento de suas atividades;
- III – apoiar e promover **educação qualificada**, continuada e integrada;
- IV – identificar e propor **mecanismos de valorização profissional**.

§ 1º O SIEVAP é constituído, entre outros, pelos seguintes programas:

- I – **matriz curricular nacional**;
- II – **Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (RENAESP)**;

III – Rede Nacional de Educação a Distância em Segurança Pública (Rede EaD-Senasp);

IV – programa nacional de qualidade de vida para segurança pública e defesa social.

§ 2º Os órgãos integrantes do SUSP terão acesso às ações de educação do SIEVAP, conforme política definida pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

Art. 39. A matriz curricular nacional constitui-se em referencial teórico, metodológico e avaliativo para as ações de educação aos profissionais de segurança pública e defesa social e deverá ser observada nas atividades formativas de ingresso, aperfeiçoamento, atualização, capacitação e especialização na área de segurança pública e defesa social, nas modalidades presencial e a distância, respeitados o regime jurídico e as peculiaridades de cada instituição.

§ 1º A matriz curricular é pautada nos direitos humanos, nos princípios da andragogia e nas teorias que enfocam o processo de construção do conhecimento.

§ 2º Os programas de educação deverão estar em consonância com os princípios da matriz curricular nacional.

Art. 40. A RENAESP, integrada por instituições de ensino superior, observadas as normas de licitação e contratos, tem como objetivo:

I – promover cursos de graduação, extensão e pós-graduação em segurança pública e defesa social;

II – fomentar a integração entre as ações dos profissionais, em conformidade com as políticas nacionais de segurança pública e defesa social;

III – promover a compreensão do fenômeno da violência;

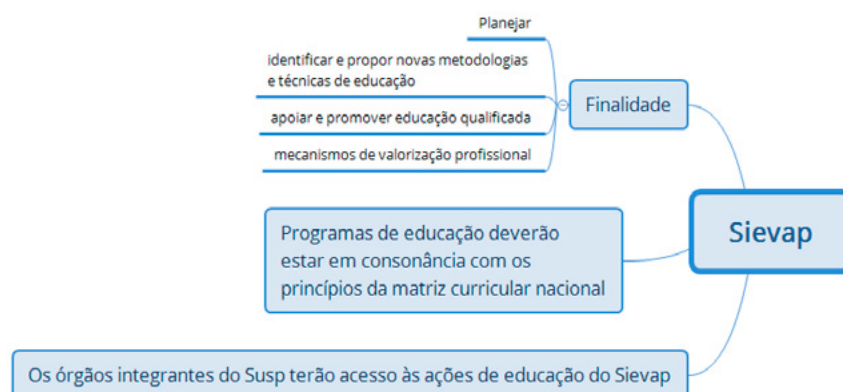
IV – difundir a cidadania, os direitos humanos e a educação para a paz;

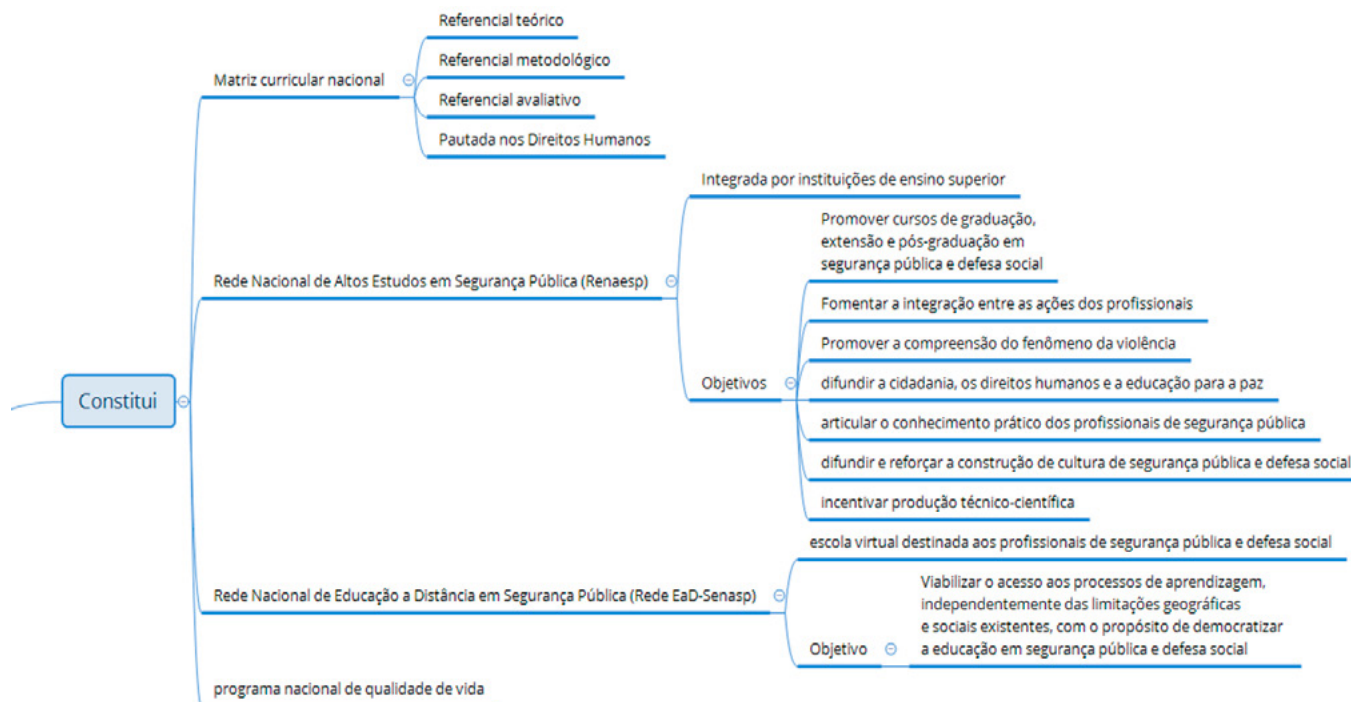
V – articular o conhecimento prático dos profissionais de segurança pública e defesa social com os conhecimentos acadêmicos;

VI – difundir e reforçar a construção de cultura de segurança pública e defesa social fundada nos paradigmas da contemporaneidade, da inteligência, da informação e do exercício de atribuições estratégicas, técnicas e científicas;

VII – incentivar produção técnico-científica que contribua para as atividades desenvolvidas pelo SUSP.

Art. 41. A Rede EaD-Senasp é escola virtual destinada aos profissionais de segurança pública e defesa social e tem como objetivo viabilizar o acesso aos processos de aprendizagem, independentemente das limitações geográficas e sociais existentes, com o propósito de democratizar a educação em segurança pública e defesa social.





DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA (PRÓ-VIDA)

Art. 42. O Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública (**Pró-Vida**) tem por objetivo elaborar, implementar, apoiar, monitorar e avaliar, entre outros, os projetos de programas de atenção psicossocial e de saúde no trabalho dos profissionais de segurança pública e defesa social, bem como a integração sistêmica das unidades de saúde dos órgãos que compõem o SUSP.

§ 1º O **Pró-Vida desenvolverá durante todo o ano ações direcionadas à saúde biopsicossocial, à saúde ocupacional e à segurança do trabalho e mecanismos de proteção e de valorização dos profissionais de segurança pública e defesa social.**

§ 2º O Pró-Vida publicará, anualmente, as informações de que tratam os incisos V, VI, VII, VIII e IX do *caput* do art. 36 desta Lei, de todo o território nacional, conforme regulamentação a ser editada pelo Poder Executivo federal.

§ 3º O **Pró-Vida também deverá desenvolver ações de prevenção e de enfrentamento a todas as formas de violência sofrida pelos profissionais de segurança pública e defesa social**, a fim de promover uma cultura de respeito aos seus direitos humanos.

§ 4º A implementação das ações de que trata o § 1º deste artigo será pactuada, nos termos dos respectivos planos de segurança pública, entre:

- I – a União;
- II – os Estados;
- III – o Distrito Federal; e
- IV – os Municípios.

Art. 42-A. O Pró-Vida produzirá diretrizes direcionadas à prevenção da violência autoprovocada e do suicídio.

§ 1º O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgará, no âmbito do Pró-Vida, em conjunto com a Rede Nacional de Qualidade de Vida para os Profissionais de Segurança Pública (Rede Pró-Vida), diretrizes de prevenção e de atendimento dos casos de emergência psiquiátrica que envolvam violência autoprovocada e comportamento suicida dos profissionais de segurança pública e defesa social, a ser adaptadas aos contextos e às competências de cada órgão.

§ 2º As políticas e as ações de prevenção da violência autoprovocada e do comportamento suicida dos profissionais de segurança pública e defesa social desenvolvidas pelas instituições de segurança pública e defesa social deverão observar, no momento da pactuação de que trata o § 4º do art. 42 desta Lei, as seguintes diretrizes:

- I – perspectiva multiprofissional na abordagem;
- II – atendimento e escuta multidisciplinar e de proximidade;
- III – descrição e respeito à intimidade nos atendimentos;
- IV – integração e intersetorialidade das ações;
- V – ações baseadas em evidências científicas;
- VI – atendimento não compulsório;
- VII – respeito à dignidade humana;
- VIII – ações de sensibilização dos agentes;
- IX – articulação com a rede de saúde pública e outros parceiros;
- X – realização de ações diversificadas ou cumprimento de disciplinas curriculares específicas durante os cursos de formação;
- XI – desenvolvimento de ações integradas de assistência social e promoção da saúde mental de forma preventiva e inclusiva para a família;
- XII – melhoria da infraestrutura das unidades; XIII – incentivo ao estabelecimento de carga horária de trabalho humanizada;
- XIV – incentivo ao estabelecimento de política remuneratória condizente com a responsabilidade do trabalho policial;
- XV – incentivo à gestão administrativa humanizada;

§ 3º As políticas e as ações de prevenção institucional da violência autoprovocada, nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo, serão executadas por meio de estratégias de prevenção primária, secundária e terciária.

§ 4º A prevenção primária referida no § 3º deste artigo destina-se a todos os profissionais da segurança pública e defesa social e deve ser executada por meio de estratégias como:

- I – estímulo ao convívio social, proporcionando a aproximação da família de seu local de trabalho;
- II – promoção da qualidade de vida do profissional de segurança pública e defesa social; (Incluído pela Lei n. 14.531, de 2023)
- III – elaboração e/ou divulgação de programas de conscientização, de informação e de sensibilização sobre o suicídio;
- IV – realização de ciclos de palestras e de campanhas que sensibilizem e relacionem qualidade de vida e ambiente de trabalho;

V – abordagem do tema referente a saúde mental em todos os níveis de formação e de qualificação profissional;

VI – capacitação dos profissionais de segurança pública e defesa social no que se refere à identificação e ao encaminhamento dos casos de risco;

VII – criação de espaços de escuta destinados a ouvir o profissional de segurança pública e defesa social, para que ele se sinta seguro a expor suas questões.

§ 5º A prevenção secundária referida no § 3º deste artigo destina-se aos profissionais de segurança pública e defesa social que já se encontram em situação de risco de prática de violência autoprovocada, por meio de estratégias como:

I – criação de programas de atenção para o uso e abuso de álcool e outras drogas;

II – organização de rede de cuidado como fluxo assistencial que permita o diagnóstico precoce dos profissionais de segurança pública e defesa social em situação de risco, com o envolvimento de todo o corpo da instituição, de modo a sinalizar a mudança de comportamento ou a preocupação com o colega de trabalho;

III – incorporação da notificação dos casos de ideação e de tentativa de suicídio no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, resguardada a identidade do profissional;

IV – acompanhamento psicológico regular;

V – acompanhamento psicológico para profissionais de segurança pública e defesa social que tenham se envolvido em ocorrência de risco e em experiências traumáticas;

VI – acompanhamento psicológico para profissionais de segurança pública e defesa social que estejam presos ou respondendo a processos administrativos ou judiciais.

§ 6º A prevenção terciária referida no § 3º deste artigo destina-se aos cuidados dos profissionais de segurança pública e defesa social que tenham comunicado ideação suicida ou que tenham histórico de violência autoprovocada, por meio de estratégias como:

I – aproximação da família para envolvimento e acompanhamento no processo de tratamento;

II – enfrentamento a toda forma de isolamento ou de desqualificação ou a qualquer forma de violência eventualmente sofrida pelo profissional em seu ambiente de trabalho;

III – restrição do porte e uso de arma de fogo;

IV – acompanhamento psicológico e, sempre que for o caso, médico, regular;

V – outras ações de apoio institucional ao profissional

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se aos integrantes das carreiras policiais previstas no § 3º do art. 27, no inciso IV do *caput* do art. 51 e no inciso XIII do *caput* do art. 52 da Constituição Federal, conforme regulamentação das respectivas Casas Legislativas.

Art. 42-B. Os mecanismos de proteção de que trata o § 1º do art. 42 desta Lei quanto à proteção, à promoção e à defesa dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública e defesa social observarão:

I – adequação das leis e dos regulamentos disciplinares que versam sobre direitos e deveres dos profissionais de segurança pública e defesa social à Constituição Federal e aos instrumentos internacionais de direitos humanos

II – valorização da participação dos profissionais de segurança pública e defesa social nos processos de formulação das políticas públicas relacionadas com a área;

III – (VETADO)

IV – acesso a equipamentos de proteção individual e coletiva, em quantidade e qualidade adequadas, garantindo a instrução e o treinamento continuado quanto ao uso correto dos equipamentos e a sua reposição permanente, considerados o desgaste e os prazos de validade;

V – zelo pela adequação, pela manutenção e pela permanente renovação de todos os veículos utilizados no exercício profissional, bem como garantia de instalações dignas em todas as instituições, com ênfase nas condições de segurança, de higiene, de saúde e de ambiente de trabalho;

VI – adoção de orientações, de medidas e de práticas concretas direcionadas à prevenção, à identificação e ao enfrentamento de qualquer modalidade de discriminação;

VII – salvaguarda do respeito integral aos direitos constitucionais das profissionais de segurança pública, consideradas as especificidades relativas à gestação e à amamentação, bem como as exigências permanentes de cuidado com os filhos que sejam crianças e adolescentes, assegurando a elas instalações físicas e equipamentos individuais específicos sempre que necessário;

VIII – estímulo e valorização do conhecimento e da vivência dos profissionais de segurança pública e defesa social idosos, impulsionando a criação de espaços institucionais para transmissão de experiências, bem como a formação de equipes de trabalho compostas de profissionais de diferentes faixas etárias para exercitar a integração intergeracional;

IX – estabelecimento de rotinas e de serviços internos que contemplem a preparação para o período de aposentadoria dos profissionais de segurança pública e defesa social, de forma a estimular o prosseguimento em atividades de participação cidadã após a fase de serviço ativo;

X – incentivo à acessibilidade e à empregabilidade das pessoas com deficiência em instalações e equipamentos do sistema de segurança pública, assegurada a reserva constitucional de vagas nos concursos públicos;

XI – promoção do aperfeiçoamento profissional e da formação continuada como direitos do profissional de segurança pública e defesa social, estabelecendo como objetivo a universalização da graduação universitária;

XII – utilização dos dados sobre os processos disciplinares e administrativos movidos contra profissionais de segurança pública e defesa social para identificar vulnerabilidades dos treinamentos e inadequações na gestão de recursos humanos;

XIII – garantia a assistência jurídica para fins de recebimento de seguro, de pensão, de auxílio ou de outro direito de familiares, em caso de morte do profissional de segurança pública e defesa social;

XIV – amparo aos profissionais de segurança pública e defesa social que tenham sido vitimados ou que tenham ficado com deficiência ou sequela;

XV – critérios de promoção estabelecidos na legislação do respectivo ente federado, sendo a promoção por merecimento com critérios objetivos previamente definidos, de acesso universal e em percentual da antiguidade

Art. 42–C. As ações de saúde ocupacional e de segurança no trabalho de que trata o § 1º do art. 42 desta Lei observarão:

I – a atuação preventiva em relação aos acidentes ou doenças relacionados aos processos laborais por meio de mapeamento de riscos inerentes à atividade;

- II – o aprofundamento e a sistematização dos conhecimentos epidemiológicos de doenças ocupacionais entre profissionais de segurança pública e defesa social;
- III – a mitigação dos riscos e dos danos à saúde e à segurança;
- IV – a melhoria das condições de trabalho dos profissionais de segurança pública e defesa social, para prevenir ou evitar a morte prematura do profissional ou a incapacidade total ou parcial para o trabalho;
- V – a criação de dispositivos de transmissão e de formação em temas referentes a segurança, a saúde e a higiene, com periodicidade regular, por meio de eventos de sensibilização, de palestras e de inclusão de disciplinas nos cursos regulares das instituições;
- VI – a adoção de orientações, de medidas e de práticas concretas direcionadas à prevenção, à identificação e ao enfrentamento de qualquer discriminação nas instituições de segurança pública e defesa social;
- VII – a implementação de paradigmas de acessibilidade e de empregabilidade das pessoas com deficiência em instalações e equipamentos do sistema de segurança pública e defesa social, assegurada a reserva constitucional de vagas nos concursos públicos;
- VIII – a promoção de reabilitação e a reintegração dos profissionais ao trabalho, em casos de lesões, de traumas, de deficiências ou de doenças ocupacionais, em decorrência do exercício de suas atividades;
- IX – a viabilidade de mecanismos de readaptação dos profissionais de segurança pública e defesa social e de deslocamento para novas funções ou postos de trabalho como alternativa ao afastamento definitivo e à inatividade em decorrência de acidente de trabalho e de ferimento ou seqüela;
- X – a garantia aos profissionais de segurança pública e defesa social de acesso ágil e permanente a toda informação necessária para o correto desempenho de suas funções, especialmente quanto à legislação a ser observada;
- XI – a erradicação de todas as formas de punição que envolvam maus-tratos ou tratamento cruel, desumano ou degradante contra os profissionais de segurança pública e defesa social tanto no cotidiano funcional quanto em atividades de formação e treinamento;
- XII – o combate ao assédio sexual e moral nas instituições, por meio de veiculação de campanhas internas de educação e de garantia de canais para o recebimento e a apuração de denúncias;
- XIII – a garantia de que todos os atos decisórios de superiores hierárquicos que disponham sobre punições, escalas, lotação e transferências sejam devidamente motivados, fundamentados e publicados;
- XIV – a regulamentação da jornada de trabalho dos profissionais de segurança pública e defesa social, de forma a garantir o exercício do direito à convivência familiar e comunitária; e
- XV – a adoção de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (Cipa) com composição paritária de representação dos profissionais e da direção das instituições.

Art. 42-D. São objeto da atenção especial das diretrizes de saúde ocupacional e de segurança no trabalho dos profissionais de segurança pública e defesa social:

- I – as jornadas de trabalho;
- II – a proteção à maternidade;
- III – o trabalho noturno;

- IV – os equipamentos de proteção individual;
- V – o trabalho em ambiente de risco e/ou insalubre;
- VI – a higiene de alojamentos, de banheiros e de unidades de conforto e descanso para os profissionais;
- VII – a política remuneratória com negociação coletiva para recomposição do poder aquisitivo da remuneração, com a participação de entidades representativas; e
- VIII – segurança no processo de trabalho.

Art. 42-E. As ações de saúde biopsicossocial de que trata o § 1º do art. 42 desta Lei observarão as seguintes diretrizes:

- I – a realização de avaliação em saúde multidisciplinar periódica, consideradas as especificidades das atividades realizadas por cada profissional, incluídos exames clínicos e laboratoriais;
- II – o acesso ao atendimento em saúde mental, de forma a viabilizar o enfrentamento da depressão, do estresse e de outras alterações psíquicas;
- III – o desenvolvimento de programas de acompanhamento e de tratamento dos profissionais envolvidos em ações com resultado letal ou com alto nível de estresse;
- IV – a implementação de políticas de prevenção, de apoio e de tratamento do alcoolismo, do tabagismo ou de outras formas de drogadição e de dependência química;
- V – o desenvolvimento de programas de prevenção do suicídio, por meio de atendimento psiquiátrico, de núcleos terapêuticos de apoio e de divulgação de informações sobre o assunto;
- VI – o estímulo à prática regular de exercícios físicos, garantindo a adoção de mecanismos que permitam o cômputo de horas de atividade física como parte da jornada semanal de trabalho;
- VII – a implementação de política que permita o cômputo das horas presenciais em audiência judicial ou policial em decorrência da atividade; e VIII – a elaboração de cartilhas direcionadas à reeducação alimentar como forma de diminuição de condições de risco à saúde e como fator de bem-estar profissional e de autoestima.

Infelizmente é muito comum termos profissionais de segurança pública com problemas mentais, problemas físicos, dentre outros. O índice de policiais de retiram a própria vida é muito alto, e a ideia do Pró-Vida é ter um programa de atenção psicossocial e de saúde no trabalho.

Essa parte da aula foi muito cansativa, mas, para fixarmos essa parte do conteúdo, teremos que ler, e o examinador vai cobrar, provavelmente, a letra da lei.

Meu (minha) querido(a), sobre o Sistema Único de Segurança Pública, essas são as partes mais importantes para o seu estudo, porém, volto a falar, tire um tempo de seu dia para a leitura da legislação “seca” – eu te garanto que seu índice de acertos aumentará constantemente.

Essa é uma aula mais “parada”, mas eu espero que tenha conseguido te ajudar na compreensão do tema. Vamos resolver agora algumas questões elaboradas por mim para auxiliar na fixação do conteúdo.

Grande abraço e bons estudos.

EXERCÍCIOS

001. (FUMARC/PC-MG/ANALISTA DA POLÍCIA CIVIL/2022) Lei n. 13.675, de 11 de junho de 2018, disciplinou a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição da República, além de criar a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e instituir o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Nesse sentido, avalie as assertivas abaixo, referentes às disposições normativas insculpidas na referida lei:

I – Apesar do uso comedido e proporcional da força ser importante para a ação dos órgãos integrantes do SUSP, tal direcionamento não foi estabelecido na Lei n. 13.675/2018 como princípio da PNSPDS.

II – O atendimento imediato ao cidadão é estabelecido na Lei n. 13.675/2018 como diretriz da PNSPDS.

III – O incentivo à designação de servidores da carreira para os cargos de chefia, levando em consideração a graduação, a capacitação, o mérito e a experiência do servidor na atividade policial específica, é importante para uma gestão de qualidade, entretanto, não evidencia diretriz da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.

IV – A simplicidade, a informalidade, a economia procedimental e a celeridade no serviço prestado à sociedade constituem princípio da PNSPDS.

Estão CORRETAS apenas as assertivas constantes em:

- a) I e III.
- b) II e III.
- c) II e IV.
- d) III e IV.

002. (SELECON/PREF. DE SÃO GONÇALO/GUARDA MUNICIPAL/2022) Heinrich Kafka foi designado para presidir a comissão de processos administrativos disciplinares da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Nos termos da Lei n. 13.675/2018, o gerenciamento e a realização dos processos e procedimentos de apuração de responsabilidade funcional, por meio de sindicância e processo administrativo disciplinar, cabem aos órgãos de:

- a) Ouvidoria.
- b) Persecução.
- c) Correição.
- d) Defesa.

003. (INÉDITA/2023) Nos termos da Lei n. 13.675/2018, a avaliação dos objetivos e das metas do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social será coordenada por comissão permanente e realizada por comissões temporárias, essas compostas, no máximo, por 3 (três) membros, na forma do regulamento próprio.

004. (INÉDITA/2023) Aos órgãos de correição (corregedoria) competem o recebimento e tratamento de representações, elogios e sugestões de qualquer pessoa sobre as ações e atividades dos profissionais e membros integrantes do SUSP, devendo encaminhá-los ao órgão com atribuição para as providências legais e a resposta ao requerente.

005. (INÉDITA/2023) São integrantes do SUSP a União, os Estados e o Distrito Federal, sendo que os Municípios ficaram de fora da previsão do Sistema Único de Segurança Pública.

006. (INÉDITA/2023) O Ministério Extraordinário da Segurança Pública fixará, a cada dois anos, metas de excelência no âmbito das respectivas competências, visando à prevenção e à repressão das infrações penais e administrativas e à prevenção dos desastres, e utilizará indicadores públicos que demonstrem de forma objetiva os resultados pretendidos

007. (INÉDITA/2023) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, elaborar e implantar seus planos correspondentes em até 2 (dois) anos a partir da vigência desta lei, sob pena de não poderem receber recursos da União para a execução de programas ou ações de segurança pública e defesa social.

008. (INÉDITA/2023) O SINESP adotará os padrões de integridade, disponibilidade, confidencialidade, confiabilidade e tempestividade dos sistemas informatizados do Governo Federal.

009. (INÉDITA/2023) A Rede Nacional de Educação a Distância em Segurança Pública integra o SIEVAP (Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional).

010. (INÉDITA/2023) O Pró-Vida, dentre outros, tem como objetivo elaborar programas de atenção psicossocial aos profissionais de segurança pública e defesa social.

011. (INÉDITA/2023) A União, os Estados, o DF e os Municípios instituirão Planos Nacionais de Segurança Pública e Defesa Social, destinados a articular as ações do poder público.

012. (INÉDITA/2023) Os conselhos são compostos por representantes de cada órgão ou entidade integrante do SUSP, representante do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, representantes de entidades e organizações da sociedade cuja finalidade esteja relacionada com políticas de segurança pública e defesa social, e de representantes de entidades de profissionais de segurança pública, sendo que o representante da OAB não será necessária já que a Defensoria Pública fará essa representação.

GABARITO

- 1.** c
- 2.** c
- 3.** E
- 4.** E
- 5.** E
- 6.** E
- 7.** E
- 8.** C
- 9.** C
- 10.** C
- 11.** E
- 12.** E

GABARITO COMENTADO

001. (FUMARC/PCMG/ANALISTA DA POLÍCIA CIVIL/2022) Lei n. 13.675, de 11 de junho de 2018, disciplinou a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição da República, além de criar a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e instituir o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Nesse sentido, avalie as assertivas abaixo, referentes às disposições normativas insculpidas na referida lei:

I – Apesar do uso comedido e proporcional da força ser importante para a ação dos órgãos integrantes do SUSP, tal direcionamento não foi estabelecido na Lei n. 13.675/2018 como princípio da PNSPDS.

II – O atendimento imediato ao cidadão é estabelecido na Lei n. 13.675/2018 como diretriz da PNSPDS.

III – O incentivo à designação de servidores da carreira para os cargos de chefia, levando em consideração a graduação, a capacitação, o mérito e a experiência do servidor na atividade policial específica, é importante para uma gestão de qualidade, entretanto, não evidencia diretriz da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.

IV – A simplicidade, a informalidade, a economia procedimental e a celeridade no serviço prestado à sociedade constituem princípio da PNSPDS.

Estão CORRETAS apenas as assertivas constantes em:

- a) I e III.
- b) II e III.
- c) II e IV.
- d) III e IV.



I – Errada. No artigo 4º temos como princípio o uso comedido e proporcional da força, no inciso IX.

II – Certa. O artigo 5º traz diretrizes do PNSPDS, e entre eles temos o atendimento imediato ao cidadão.

III – Errada. O incentivo à designação de servidores da carreira para os cargos de chefia, levando em consideração a graduação, a capacitação, o mérito e a experiência do servidor na atividade policial específica, é importante para uma gestão de qualidade e está entre as diretrizes do PNSPDS.

IV – Certa. É um princípio conforme o artigo 4º, XIV.

Letra c.

002. (SELECON/PREF. DE SÃO GONÇALO/GUARDA MUNICIPAL/2022) Heinrich Kafka foi designado para presidir a comissão de processos administrativos disciplinares da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Nos termos da Lei n. 13.675/2018, o gerenciamento e a realização dos processos e procedimentos de apuração de responsabilidade funcional, por meio de sindicância e processo administrativo disciplinar, cabem aos órgãos de:

- a) Ouvidoria.
- b) Persecução.
- c) Correição.
- d) Defesa.



Conforme o artigo 33, o gerenciamento e a realização dos processos e procedimentos de apuração de responsabilidade funcional, por meio de sindicância e processo administrativo disciplinar caberá aos órgãos de correição.

Letra c.

003. (INÉDITA/2023) Nos termos da Lei n. 13.675/2018, a avaliação dos objetivos e das metas do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social será coordenada por comissão permanente e realizada por comissões temporárias, essas compostas, no máximo, por 3 (três) membros, na forma do regulamento próprio.



Conforme dispõe o artigo 32, as comissões temporárias, que são responsáveis pela realização da avaliação, dos objetivos e das metas do PNSPDS, serão compostas por, no mínimo, três membros, e não no máximo.

Art. 32. A avaliação dos objetivos e das metas do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social será coordenada por comissão permanente e realizada por comissões temporárias, essas compostas, no mínimo, por 3 (três) membros, na forma do regulamento próprio

Errado.

004. (INÉDITA/2023) Aos órgãos de correição (corregedoria) competem o recebimento e tratamento de representações, elogios e sugestões de qualquer pessoa sobre as ações e atividades dos profissionais e membros integrantes do SUSP, devendo encaminhá-los ao órgão com atribuição para as providências legais e a resposta ao requerente.



Essa é a previsão das ouvidorias, e não das corregedorias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 34.

Errado.

005. (INÉDITA/2023) São integrantes do SUSP a União, os Estados e o Distrito Federal, sendo que os Municípios ficaram de fora da previsão do Sistema Único de Segurança Pública.



Como vimos durante todo nosso material, a ideia do legislador é a integração entre os entes federados, buscando o aprimoramento da Segurança Pública, e, nesse caso, os Municípios não ficaram de fora e integram o SUSP conforme previsão do artigo 9º, § 1º.

Errado.

006. (INÉDITA/2023) O Ministério Extraordinário da Segurança Pública fixará, a cada dois anos, metas de excelência no âmbito das respectivas competências, visando à prevenção e à repressão das infrações penais e administrativas e à prevenção dos desastres, e utilizará indicadores públicos que demonstrem de forma objetiva os resultados pretendidos



Essa fixação de metas não ocorrerá a cada dois anos, e sim anualmente, conforme previsão do artigo 11 da lei.

Errado.

007. (INÉDITA/2023) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, elaborar e implantar seus planos correspondentes em até 2 (dois) anos a partir da vigência desta lei, sob pena de não poderem receber recursos da União para a execução de programas ou ações de segurança pública e defesa social.



Fique atento(a) a esse detalhe, porque os dois anos que constam na lei não se dará a partir da vigência da lei, e sim a partir da publicação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.

Errado.

008. (INÉDITA/2023) O SINESP adotará os padrões de integridade, disponibilidade, confidencialidade, confiabilidade e tempestividade dos sistemas informatizados do Governo Federal.



Essa é a exata previsão do parágrafo único do artigo 36 da lei.

Certo.

009. (INÉDITA/2023) A Rede Nacional de Educação a Distância em Segurança Pública integra o SIEVAP (Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional).



Conforme dispõe o artigo 38, § 1º, o RENAESP integra o SIEVAP.

Certo.

010. (INÉDITA/2023) O Pró-Vida, dentre outros, tem como objetivo elaborar programas de atenção psicossocial aos profissionais de segurança pública e defesa social.



Essa é a previsão do artigo 42 da lei, vejamos:

Art. 42. O Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública (Pró-Vida) tem por objetivo elaborar, implementar, apoiar, monitorar e avaliar, entre outros, os projetos de programas de atenção psicossocial e de saúde no trabalho dos profissionais de segurança pública e defesa social, bem como a integração sistêmica das unidades de saúde dos órgãos que compõem o SUSP.

Certo.

011. (INÉDITA/2023) A União, os Estados, o DF e os Municípios instituirão Planos Nacionais de Segurança Pública e Defesa Social, destinados a articular as ações do poder público.



O legislador buscou a todo momento a integração entre os entes federados, então, num primeiro momento, podemos imaginar que esta questão está correta, porém, conforme dispõe o artigo 22, essa é uma competência da União.

Errado.

012. (INÉDITA/2023) Os conselhos são compostos por representantes de cada órgão ou entidade integrante do SUSP, representante do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, representantes de entidades e organizações da sociedade cuja finalidade esteja relacionada com políticas de segurança pública e defesa social, e de representantes de entidades de profissionais de segurança pública, sendo que o representante da OAB não será necessária já que a Defensoria Pública fará essa representação.



O artigo 21 traz a composição dos conselhos, sendo que não existe essa previsão de o representante da OAB não ser necessário; pelo contrário, o inciso IV do artigo 21 traz a previsão de representante da Ordem.

Errado.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

